

VERDADEIRA INTEIRA

O que é

Cria regras de transparência para a venda de ingressos de shows, cinemas, espetáculos, eventos esportivos, culturais e de entretenimento na Bahia, para que o consumidor consiga identificar qual é o preço efetivamente praticado para o público em geral.

A proposta cria três formas claras de identificação:

Meia-Entrada — benefício legal destinado às pessoas que possuem esse direito nos termos da legislação federal ou estadual.

Preço Regular — “Verdadeira Inteira” — preço normalmente acessível ao público em geral, sem necessidade de enquadramento em categoria beneficiária de meia-entrada.

Preço de Referência — valor nominal superior apresentado pelo fornecedor quando existir, de forma habitual ou predominante, outra modalidade de menor valor acessível indistintamente ao público em geral.

Assim, um valor que praticamente não representa o preço normalmente oferecido ao consumidor não poderá ser apresentado isoladamente como se fosse a “inteira” do evento.

Por exemplo: se um ingresso é anunciado por R\$ 200 como “inteira”, mas existe durante a comercialização uma modalidade de R\$ 110 disponível para qualquer consumidor mediante condição comercial comum, a apresentação deverá deixar claro que R\$ 200 corresponde ao **Preço de Referência** e que R\$ 110 é o **Preço Regular — a Verdadeira Inteira**.

A proposta não impede promoções, descontos, programas comerciais ou diferentes lotes. Ela apenas exige que sejam identificados de maneira que o consumidor consiga distinguir o preço efetivamente acessível ao público de um valor utilizado apenas como referência.

Quem atende

Todos os consumidores que adquirirem ingressos para eventos realizados na Bahia.

Os direitos de estudantes, idosos, pessoas com deficiência, jovens de baixa renda, profissionais da educação e demais beneficiários de meia-entrada permanecem integralmente preservados.

A proposta também alcança produtores, organizadores, estabelecimentos e plataformas responsáveis pela comercialização de ingressos.

Por que existe

A legislação federal determina que a meia-entrada corresponde à metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral.

Na prática, porém, podem existir eventos em que um valor elevado é apresentado como “inteira”, enquanto grande parte do público possui acesso permanente a modalidades comerciais muito mais baratas, como ingressos promocionais, solidários, convênios ou descontos amplamente disponíveis.

Nesses casos, o consumidor pode ter dificuldade para saber qual é efetivamente o preço normal do ingresso e qual valor funciona apenas como referência comercial.

O Projeto Verdadeira Inteira pretende tornar essa diferença visível.

Não cabe ao Estado determinar quanto um evento deve cobrar ou qual deve ser sua margem de lucro. Cabe assegurar que o consumidor saiba claramente **qual preço está sendo efetivamente praticado e o que cada valor anunciado representa.**

Problemas que resolve

A proposta combate a utilização de preços nominais potencialmente capazes de criar uma percepção distorcida sobre o desconto oferecido.

O consumidor passa a conseguir distinguir a verdadeira meia-entrada legal de promoções comerciais e identificar quando o preço anunciado como “inteira” corresponde efetivamente ao preço regular do ingresso.

Durante a comercialização, deverão ser apresentados de maneira clara e comparável o Preço de Referência, quando existente, o Preço Regular — a Verdadeira Inteira — e a Meia-Entrada legal.

A proposta também poderá exigir a divulgação posterior de dados agregados do evento, como a proporção de ingressos comercializados pelo preço regular, pela meia-entrada e por outras modalidades comerciais, permitindo verificar objetivamente como os preços foram efetivamente praticados.

Com isso, não será necessário presumir que determinado preço é artificial: os próprios dados de comercialização permitirão ao consumidor e aos órgãos fiscalizadores identificar a realidade da venda.

Sustentação jurídica

A proposta se fundamenta na competência concorrente dos Estados para legislar sobre produção, consumo e responsabilidade por dano ao consumidor, prevista no art. 24, V e VIII, da Constituição Federal.

A jurisprudência do STF admite que os Estados estabeleçam obrigações adicionais de informação ao consumidor quando atuam dentro dessa competência suplementar. Na ADI 6.893, por exemplo, o Supremo considerou constitucional obrigação estadual de fornecimento de informações ao consumidor.

O projeto também preserva integralmente a Lei Federal nº 12.933/2013, que estabelece a meia-entrada tomando como referência metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral. A proposta baiana não altera beneficiários, percentuais ou direitos previstos na legislação federal.

O Decreto Federal nº 13.108/2026 reforça essa arquitetura ao estabelecer novas regras nacionais de transparência na comercialização de ingressos, determinar informação clara e ostensiva dos preços e diferenciar expressamente promoções comerciais da meia-entrada legal. A proposta estadual atuaria de forma suplementar, disciplinando a maneira como diferentes categorias de preço são apresentadas ao consumidor.

Não há tabelamento de preços, fixação de margem de lucro ou obrigação de revelar custos empresariais. O fornecedor permanece livre para estabelecer seus preços e promoções; a obrigação criada é essencialmente de transparência e correta identificação dos valores anunciados.

A fiscalização poderá ser realizada pelos órgãos estaduais de defesa do consumidor utilizando suas estruturas já existentes. O PROCON-BA já possui competência e Diretoria de Fiscalização destinada a verificar o cumprimento da legislação consumerista e apurar denúncias contra fornecedores, não sendo necessária a criação de nova secretaria, departamento, carreira ou estrutura administrativa.

Os critérios técnicos para distinguir uma promoção eventual de uma modalidade de preço habitual ou predominante poderão ser regulamentados pelo Poder Executivo, preservando na lei os conceitos gerais e deixando a execução administrativa aos órgãos competentes.

PRIMEIROS ERROS

O que é

Cria uma regra de regularização para infrações consumeristas leves e sanáveis identificadas pelos órgãos estaduais de fiscalização. Em vez de iniciar imediatamente um processo sancionador, o fornecedor recebe uma advertência formal com prazo para corrigir a irregularidade. Se corrigir e preencher os critérios legais, não há autuação por aquele fato; se não corrigir, segue-se normalmente o processo administrativo.

Quem atende

Fornecedores fiscalizados pelos órgãos estaduais de defesa do consumidor que cometam, pela primeira vez, irregularidades de baixa gravidade e que possam ser efetivamente corrigidas. Não se aplica a casos envolvendo risco à saúde ou segurança, fraude, crime, reincidência, resistência à fiscalização ou outras infrações graves.

Por que existe

O próprio PROCON-BA já utiliza o **Ato de Constatação** para permitir a correção de irregularidades menos graves, mas informa que hoje esse procedimento ocorre por liberalidade administrativa. A proposta cria critérios objetivos para diferenciar erros corrigíveis de infrações que exigem sanção imediata.

Problemas que resolve

Torna a fiscalização mais previsível, cria critérios uniformes para irregularidades leves, incentiva a correção imediata do problema e concentra o processo sancionador nas condutas graves, reincidentes ou não corrigidas, sem retirar do consumidor o direito de reparação pelos danos sofridos.

Sustentação jurídica

A proposta utiliza a competência concorrente estadual sobre produção, consumo e responsabilidade por dano ao consumidor, prevista no art. 24, V e VIII, da Constituição Federal, em complemento ao CDC e ao Decreto federal nº 2.181/1997, que já prevê fiscalização orientadora e dupla visita em determinadas hipóteses. Pode ser apresentada por **Projeto de Lei Ordinária**, estruturando apenas a regra geral, sem criar cargos, órgãos ou alterar a estrutura administrativa, em consonância com o Tema 917 do STF. A execução pode ficar a cargo dos órgãos estaduais competentes dentro das estruturas já existentes, cabendo ao Executivo regulamentar a distribuição interna das responsabilidades. Deve ainda ser acompanhado o PL federal 2.766/2021 e levantado o possível impacto sobre as receitas de multas destinadas ao FEPC.

FRAUDE TEM DONO

O que é

Modernizar a Lei da Bomba Fraudada da Bahia para impedir que responsáveis por fraudes em postos simplesmente troquem de CNPJ ou utilizem pessoas interpostas para continuar atuando. A proteção também passará a alcançar, dentro da competência estadual, adulteração comprovada da qualidade do combustível, sempre de acordo com os padrões técnicos definidos pela ANP.

Quem atende

Consumidores que abastecem no Estado da Bahia e empresas do setor que atuam regularmente, protegendo-os contra fraude na quantidade ou qualidade do combustível e contra a reincidência por meio de empresas de fachada.

Por que existe

A Bahia já permite cassar a inscrição estadual de postos envolvidos em fraude metrológica e impede seus responsáveis de integrar outro posto por cinco anos. A legislação, porém, pode ser aperfeiçoada para combater situações em que o verdadeiro responsável muda o quadro societário, abre outro CNPJ ou utiliza uma interposta pessoa para continuar controlando a atividade.

Problemas que resolve

Dificulta a utilização de “laranjas” e empresas sucessoras para escapar das sanções, permite alcançar quem efetivamente controla ou participa conscientemente da fraude e amplia a proteção do consumidor para casos comprovados de combustível adulterado. A responsabilização será sempre individualizada, sem punir alguém apenas por ser familiar ou funcionário do infrator.

Sustentação jurídica

A proposta será apresentada como Projeto de Lei Ordinária alterando a Lei Estadual nº 13.928/2018. A Bahia possui competência concorrente sobre produção, consumo e proteção do consumidor, reconhecida pelo STF inclusive em matéria de comercialização de combustíveis. A regulamentação técnica e a autorização da atividade continuam sendo de competência da ANP.

O impedimento atualmente existente de cinco anos será preservado, evitando a maior fragilidade do projeto paulista, que propõe trinta anos. A aplicação dependerá de processo administrativo com contraditório, ampla defesa e responsabilização individualizada.

A execução poderá utilizar IBAMETRO, SEFAZ, Procon e demais estruturas públicas já existentes, deixando ao Poder Executivo a distribuição interna das atribuições administrativas. A iniciativa parlamentar é compatível com o Tema 917 do STF, desde que a lei não crie órgãos, cargos ou reorganize a Administração.

A proposta também poderá aproveitar a nova legislação federal de 2026 sobre identificação do titular efetivo de empresas reguladas pela ANP, fortalecendo a identificação de quem realmente controla o empreendimento. Não há renúncia fiscal prevista nem necessidade de criação de nova estrutura administrativa.

CANCELAMENTO “SEM RODEIO”

O que é

Criar regras para impedir que empresas dificultem artificialmente o cancelamento de serviços contratados ou administrados pela internet. O consumidor deverá encontrar uma opção clara e acessível para cancelar, sem ser obrigado a passar por ligações, chats, questionários, sucessivas telas, ofertas ou outras etapas desnecessárias. Se o canal eletrônico estiver indisponível, deverá existir forma alternativa de cancelamento sem dificuldade adicional.

Quem atende

Consumidores baianos que utilizam serviços contínuos ou recorrentes contratados ou administrados por meios digitais, como assinaturas, academias, cursos, clubes, plataformas e outros serviços. Nos setores regulados pela União, como telecomunicações, a regra estadual será aplicada apenas de forma complementar e compatível com a regulamentação federal.

Por que existe

O direito ao cancelamento eletrônico já aparece em normas federais e em propostas apresentadas anteriormente na Bahia, inclusive no PL 22.668/2017. A lacuna está nas barreiras criadas dentro do próprio processo digital: botão escondido, exigência de ligação, confirmações repetidas, redirecionamentos, retenção obrigatória ou indisponibilidade do cancelamento. A proposta evolui o conceito para combater essas práticas, em vez de simplesmente repetir o direito de cancelar pela internet.

Problemas que resolve

Impede que contratar seja simples e cancelar seja propositalmente difícil. O pedido de cancelamento não poderá ser bloqueado por dívida existente, deverá gerar comprovação ao consumidor e não poderá depender da aceitação ou rejeição de ofertas comerciais. Falhas técnicas deverão ser acompanhadas de canal alternativo acessível. Débitos, multas contratuais legalmente devidas e demais obrigações poderão continuar sendo cobrados, mas não poderão impedir o encerramento da relação contratual.

Sustentação jurídica

A proposta se fundamenta na competência concorrente dos Estados para legislar sobre produção, consumo e proteção do consumidor, prevista no art. 24, V e VIII, da Constituição Federal. Deve ser estruturada como **norma geral de proteção ao consumidor digital**, sem regular tecnicamente telecomunicações ou outros setores de competência federal. O projeto pode ser apresentado por deputado

estadual e executado pelos órgãos de defesa do consumidor já existentes, especialmente o PROCON-BA, sem criação de cargos ou nova estrutura. O Tema 917 do STF afasta a ideia de que eventual despesa administrativa incidental, isoladamente, gere vício de iniciativa. Nos serviços submetidos à Anatel ou a outro regulador federal, prevalecerão as normas setoriais federais em caso de conflito.

LUZ ÀS CLARAS

O que é

Criar na Bahia uma política de transparência e orientação ao consumidor durante interrupções de energia elétrica. Em vez de estabelecer prazos técnicos estaduais ou criar indenizações paralelas às regras da ANEEL, a proposta facilita o acesso do consumidor às informações sobre a interrupção, aos indicadores de qualidade, às compensações financeiras previstas na regulamentação federal e aos procedimentos para reclamar ou pedir ressarcimento.

Quem atende

Consumidores residenciais, comerciais e demais usuários de energia elétrica na Bahia, com atenção às situações em que a interrupção pode provocar maiores prejuízos, como estabelecimentos comerciais e residências com pessoas dependentes de equipamentos elétricos essenciais.

Por que existe

A ANEEL já possui regras sobre comunicação de apagões, continuidade do serviço, compensações automáticas e ressarcimento, mas esses direitos estão distribuídos entre normas técnicas e diferentes canais. A proposta estadual concentra-se em tornar essas informações acessíveis e compreensíveis ao consumidor baiano, sem criar uma regulamentação estadual concorrente do sistema elétrico.

Problemas que resolve

Facilita a identificação dos direitos do consumidor quando falta energia; permite acompanhar indicadores e compensações previstas pela ANEEL; orienta sobre ressarcimento de equipamentos danificados e preservação de protocolos; aproxima o consumidor dos canais de reclamação; e aumenta a transparência sobre a qualidade do fornecimento no Estado, utilizando informações e parâmetros oficiais já existentes.

Sustentação jurídica

A proposta se apoia na competência concorrente estadual para proteção do consumidor prevista no art. 24, V e VIII, da Constituição Federal e nos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. O STF admite normas estaduais genuinamente voltadas à informação do consumidor, mas já declarou inconstitucional uma lei da própria Bahia que estabelecia prazo de restabelecimento de energia e, em 2026, invalidou lei estadual que criava indenização automática por apagões. Por isso, o projeto não estabelecerá prazos técnicos, tarifas, índices próprios de qualidade ou indenizações paralelas às da ANEEL. A execução poderá utilizar os órgãos e canais estaduais de defesa do

consumidor já existentes, deixando ao Executivo a organização interna e a regulamentação. Eventuais custos administrativos não constituem, por si sós, vício de iniciativa, conforme o Tema 917 do STF.